

manualdeldepartamento-grunenthal-davara-v2

dpo/manualdeldepartamento-grunenthal-davara-v2.docx

Manual para el Departamento de Datos Personales de Grünenthal

CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Interno

REFERENCIA

[Inserte Referencia]

VERSIÓN

1

FECHA

[Inserte fecha]

AUTOR DEL DOCUMENTO

[Inserte nombre]

PROPIETARIO DEL DOCUMENTO

[Inserte nombre]

Historial de revisiones

VERSIÓN

FECHA

AUTOR DE REVISIÓN

RESUMEN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS

Distribución

NOMBRE

TÍTULO

Aprobación

NOMBRE

PUESTO

FIRMA

FECHA

Contenido

1.	Introducción	4
2.	Ámbito de aplicación	4
3.	Objetivos	4
4.	Definiciones de utilidad	5
5.	Departamento de Datos Personales	7
6.	Funcionamiento de la DDP	9
7.	Colaboración y cooperación con áreas estratégicas	10
8.	Ejercicio de los derechos ARCO ante el Departamento de Datos Personales.	11

A.	Personas facultadas para el ejercicio de los Derechos	11
B.	Medio y procedimiento para ejercer Derechos ARCO y/o revocación de consentimiento para el tratamiento de datos personales	11
C.	Solicitud a Única para el Ejercicio de Derechos ARCO, Revocación del Consentimiento y/o Limitación de Uso o Divulgación de Datos Personales (“Solicitud de Derechos ARCO”)	11
D.	Acreditación de la identidad de los Titulares	12
E.	Costos	12
F.	Requerimiento de información al Titular	12
G.	Respuesta por parte del Departamento de Datos Personales	12
H.	Registro de solicitudes	13
I.	Negativa por parte de Grünenthal	13
J.	Ampliación de los plazos	13
9.	Fomentar una cultura de protección de datos personales	14
10.	Gestión de incidentes de seguridad	15
11.	Supervisión y actualización	16
12.	Entrada en vigor	17

Introducción

El presente Manual tiene como objetivo principal guiar a los integrantes del Departamento de Datos Personales (en lo adelante “DDP”) de Grünenthal de México, S.A. de C.V. (en adelante “Grünenthal”), en cumplimiento a lo establecido por el artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares publicada en marzo de 2025, que exige la designación de una persona o departamento cuya función sea dar trámite a las solicitudes de Derechos Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Revocación del Consentimiento del Titular y Limitación y/o Divulgación de los datos personales (“Derechos ARCO”).

Ámbito de aplicación

Las obligaciones y procedimientos establecidos en el presente Manual serán aplicables a las actividades que desarrolle el DDP en su calidad de responsable de la protección de datos personales dentro de la organización, así como a todos aquellos procesos y actividades institucionales que impliquen el tratamiento de datos personales.

Objetivos

El Manual tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

Establecer los lineamientos y requisitos legales que debe observar el DDP para tramitar y responder de manera adecuada las solicitudes de ejercicio de Derechos ARCO presentadas por los titulares de los datos personales.

Proporcionar una guía práctica para los integrantes del DDP, que facilite el cumplimiento eficaz de sus funciones y responsabilidades, conforme a las políticas internas en materia de protección de datos personales, incluyendo la Política del Departamento de Protección de Datos Personales y demás lineamientos aplicables de la organización.

Evidenciar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, a través de procedimientos claros, documentados y alineados con las mejores prácticas.

Definiciones de utilidad

Para los efectos de la presente Política se emplearán los siguientes términos y definiciones:

Término

Definición

Aviso de privacidad

Documento a disposición de la persona titular de la información de forma física, electrónica o en cualquier otro formato generado por Grünenthal, a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos.

Base de datos

Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable condicionados a criterios determinados, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.

Consentimiento

Manifestación de la voluntad libre, específica e informada de la persona titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos

Datos personales

Cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información

Datos personales sensibles

Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de la persona titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para esta. De manera enunciativa más no limitativa se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.

Derechos ARCO

Son los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición. Adicionalmente, se consideran los derechos de revocación de consentimiento y limitación de uso y/o divulgación de Datos Personales.

Persona Encargada / Encargado

Persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del Grüenthal.

Ley o LFPDPPP

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, publicada en marzo de 2025.

Listado de exclusión

Listado de exclusión de Grünenthal.

Medidas de seguridad administrativas

Conjunto de acciones y mecanismos para establecer la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, la identificación y clasificación de la información, así como la concienciación, formación y capacitación del personal, en materia de protección de datos personales.

Medidas de seguridad físicas

Conjunto de acciones y mecanismos, ya sea que empleen algún medio tecnológico o no, destinados para:

Prevenir el acceso no autorizado, el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de Grünenthal, equipo e información;

Proteger los equipos móviles, portátiles o de fácil remoción, situados dentro o fuera de las instalaciones;

Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un mantenimiento que asegure su disponibilidad, funcionalidad e integridad, y

Garantizar la eliminación de datos de forma segura.

Departamento Datos Personales /DDP

Es la entidad dentro de Grünenthal encargada de gestionar las solicitudes de ejercicio de derechos de los titulares en materia de protección de datos personales, conforme a la normativa aplicable y a las políticas internas de la organización.

Responsable

Personas físicas o morales de carácter privado que llevan a cabo el tratamiento de datos personales, en este caso Grünenthal.

Titular(es)

La persona física a quien corresponden los datos personales.

Tratamiento

Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales.

Departamento de Datos Personales

De acuerdo con lo establecido por la LFPDPPP y otra normativa aplicable y de acuerdo con lo establecido por la Política del Departamento de Datos Personales, la DDP deberá de cumplir con las siguientes facultades y obligaciones:

Dar trámite y gestionar las solicitudes de los Titulares para el ejercicio de sus Derechos ARCO.

Fomentar la cultura de protección de datos personales dentro de Grünenthal.

Supervisar el cumplimiento de la normatividad en materia de protección de datos personales.

Vigilar el cumplimiento de los principios de consentimiento, lealtad, licitud, calidad, proporcionalidad, responsabilidad e información durante el tratamiento de datos personales al interior de Grünenthal.

Vigilar el cumplimiento de los deberes de seguridad y confidencialidad durante el tratamiento de los datos personales al interior de Grünenthal.

Contar con una relación de las Medidas de Seguridad (físicas, técnicas y administrativas) establecidas en las entidades, áreas y procesos de Grünenthal relacionadas con protección a datos personales, así como vigilar la implementación de dichas medidas.

Participar en la gestión de incidentes que vulneren la seguridad de datos personales, de acuerdo con lo establecido en la Política de Atención a Vulneraciones de Seguridad de Datos Personales de Grünenthal y, cuando sea necesario, notificar de ello a los Titulares de datos personales.

Aprobar y participar en los procedimientos dentro de Grünenthal donde exista un tratamiento de datos personales, dentro de los cuales se incluye, además de los ya mencionados:

La administración y comunicación de noticias de privacidad.

La recolección y manipulación de datos personales.

El manejo de quejas relacionado con el tratamiento de datos personales.

Contratación de servicios externos y prestación.

Enlace con las personas a cargo del manejo de riesgos y asuntos de seguridad dentro de Grünenthal.

Emitir políticas, lineamientos y manuales en materia de protección de datos personales y privacidad para Grünenthal, así como velar por el cumplimiento y la debida implementación de las políticas en materia de protección de datos personales que existen dentro de la organización.

Registrar, difundir y comunicar las políticas y lineamientos internos en materia de privacidad y protección de datos personales entre el personal de Grünenthal, en particular el personal encargado del tratamiento de datos personales.

Promover la capacitación al personal de Grünenthal en temas relacionados con privacidad y protección de datos personales.

Medir la participación y calificar el desempeño en las capacitaciones de protección de datos que sea realicen al personal de Grünenthal.

Monitorear los avances o cambios legislativos en materia de privacidad y protección de datos personales que pudieran impactar en los ejes rectores y acciones desarrolladas en este tema al interior de la organización, y realizar las adecuaciones necesarias a las políticas y lineamientos internos.

Colaborar y coordinar acciones con otras áreas de la organización como el área legal, de tecnologías de la información, sistemas, seguridad de la información, recursos humanos, y demás áreas que traten datos personales o que sean relevantes para ello, a efecto de asegurar el debido cumplimiento de las políticas en materia de protección de datos personales y/o prácticas de privacidad en sus procesos internos, formatos, avisos, recursos y gestiones que se lleven a cabo;

Informar y asesorar a los responsables y encargados sobre sus obligaciones relacionadas con el tratamiento de datos personales y el cumplimiento de la normativa aplicable.

Colaborar en mantener actualizados los inventarios de datos personales sobre el tratamiento de datos personales que llevan a cabo las diferentes áreas de la organización.

Cooperar, acompañar y asistir a Grünenthal en la atención de las visitas y los requerimientos que realice la autoridad de protección de datos personales.

Velar por la implementación de planes de auditoría interna para verificar el cumplimiento de las políticas aplicables

en materia de protección de datos, y de realizar las auditorías correspondientes.

Identificar e implementar mejores prácticas relacionadas con la protección de datos personales.

Promover la adopción de esquemas de autorregulación.

Ser el representante de la organización en materia de protección de datos personales ante otros actores.

Cualquier otra obligación que sea establecida por la normatividad aplicable o la autoridad en materia de protección de datos.

A continuación, se desarrollan algunos aspectos clave en la materia para asegurar el efectivo cumplimiento de dichas funciones y responsabilidades.

Funcionamiento de la DDP

El Departamento de Protección de Datos Personales atenderá las solicitudes de ejercicio de Derechos ARCO en un horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, exclusivamente en días hábiles conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y al calendario oficial publicado por la autoridad competente en materia de protección de datos personales.

En caso de que una solicitud sea recibida fuera del horario o en un día inhábil, la fecha de acuse correspondiente será la del día hábil siguiente a su recepción.

El DDP deberá asegurarse de mantener habilitada la dirección de correo electrónico Datos.PersonalesMX@grunenthal.com para la recepción de dichas solicitudes.

Colaboración y cooperación con áreas estratégicas

Con el fin de asegurar la efectiva implementación de las políticas internas en materia de protección de datos personales, así como el cumplimiento normativo y la adopción de prácticas consistentes de privacidad y seguridad, el DDP deberá fomentar la colaboración activa y coordinada con las áreas estratégicas de la organización, tales como el área legal, tecnologías de la información, recursos humanos y cualquier otra que incida en el tratamiento de datos personales.

Para ello, la DDP deberá articular e implementar canales de comunicación y colaboración efectivos. A continuación, se mencionan algunos mecanismos y prácticas que la DDP puede implementar con este objetivo:

Establecer reuniones periódicas (preferentemente trimestrales o semestrales) con las áreas estratégicas, con el

fin de dar seguimiento a los objetivos y políticas internas de protección de datos personales, supervisar el cumplimiento normativo, abordar resultados de auditorías, y evaluar el impacto de nuevos proyectos que pudieran afectar el tratamiento de datos. En dichas reuniones también se deberán considerar posibles reformas legales en la materia, así como la adecuación de los programas de capacitación al tipo de datos y tecnologías utilizadas por el personal.

Documentar todas las decisiones, acuerdos y compromisos asumidos de manera conjunta entre las áreas estratégicas en lo relativo a la protección de datos personales.

Definir de forma clara los roles, responsabilidades y alcances de cada área en materia de protección de datos, asegurando que los acuerdos colaborativos queden debidamente formalizados.

Establecer procedimientos precisos para la notificación y escalamiento de cualquier vulneración de seguridad relacionada con la protección de datos personales, así como protocolos de respuesta y mitigación.

Crear y mantener un repositorio centralizado y compartido que contenga las políticas y lineamientos vigentes en materia de protección de datos personales, incluyendo aquellas relacionadas con la seguridad de la información. Este repositorio deberá mantenerse actualizado y las áreas correspondientes deberán ser notificadas ante cualquier modificación sustancial.

Elaborar informes periódicos sobre el estado general del cumplimiento en protección de datos personales, dirigidos tanto a la Alta Dirección como a las áreas estratégicas involucradas.

Contar con un repositorio actualizado de contactos clave dentro de las distintas áreas de la organización y terceros.

Ejercicio de los derechos ARCO ante el Departamento de Datos Personales.

De conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 29 de la LFPDPPP y en armonía con los Avisos de Privacidad de Grünenthal, el titular de los datos personales, o su representante legal, podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante el envío de una solicitud al DDP. Este será el encargado de tramitar y responder dichas solicitudes conforme a lo dispuesto por la normativa aplicable y las políticas internas vigentes de la organización y en específico el Manual de Atención de Derechos ARCO y el presente manual.

El DDP tiene la obligación de observar y cumplir con los siguientes lineamientos respecto a las solicitudes de Derechos ARCO.

Personas facultadas para el ejercicio de los Derechos

Los Derechos ARCO solo podrán ser ejercidos por:

El Titular, previa acreditación de su identidad conforme al procedimiento previstos en la normativa aplicable, así como en concordancia con lo establecido en el Aviso de Privacidad de Grünenthal.

Por el representante del titular, previa acreditación de:

La identidad del titular.

La identidad del representante.

La existencia de la representación, mediante instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos, o declaración en comparecencia personal del titular.

Para el ejercicio de los Derechos ARCO de datos personales de menores de edad se estará a las reglas de representación dispuestas en el Código Civil Federal.

Medio y procedimiento para ejercer Derechos ARCO y/o revocación de consentimiento para el tratamiento de datos personales

El medio establecido para que los titulares de los datos personales, o sus representantes legales, ejerzan cualquiera de sus derechos ARCO es el envío de una solicitud al correo Datos.PersonalesMX@grunenthal.com

Solicitud a Única para el Ejercicio de Derechos ARCO, Revocación del Consentimiento y/o Limitación de Uso o Divulgación de Datos Personales ("Solicitud de Derechos ARCO")

La Solicitud de Derechos ARCO es un formulario que deberá ser completado en su totalidad por los titulares de los datos personales, con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho formulario deberá ser claro, accesible y redactado en un lenguaje comprensible para los titulares, cumpliendo además con los requisitos establecidos por la normativa aplicable.

Su objetivo principal es facilitar la identificación del titular, así como de los datos personales sobre los cuales se pretende ejercer alguno de los derechos ARCO

Acreditación de la identidad de los Titulares

Una vez que el Titular ha enviado un correo a la DDP con una Solicitud de Derechos ARCO, la OPD deberá verificar que el titular haya enviado alguna de las siguientes identificaciones oficiales:

Credencial del Instituto Nacional Electoral;

Pasaporte;

Cartilla del servicio Militar Nacional;

Cédula profesional;

Certificado o constancia de estudio;

Credencial de afiliación del IMSS;

Credencial de afiliación al ISSSTE, y

Documento migratorio que constate la legal estancia del extranjero en el país.

Costos

El ejercicio de los Derechos ARCO ante el DDP será sencillo y gratuito, debiendo cubrir el Titular, en caso de haberlos, únicamente los gastos de envío, reproducción y, en su caso, certificación de documentos.

Requerimiento de información al Titular

En caso de que la información proporcionada por el titular en la Solicitud de Derechos ARCO sea incorrecta, insuficiente o se omitan los documentos de acreditación necesarios, el DDP podrá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, requerir al titular para que subsane las omisiones o aporte los elementos faltantes.

El titular contará con un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que reciba el requerimiento, para atenderlo. En caso de no dar respuesta dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Respuesta por parte del Departamento de Datos Personales

El DDP comunicará la determinación adoptada, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados desde la fecha en que se reciba la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta.

La respuesta se dará vía electrónica a la dirección de correo que el Titular especifique en la Solicitud de Derechos ARCO.

Registro de solicitudes

El DDP tiene la obligación de dar trámite a toda solicitud que reciba por parte de un titular en ejercicio de sus derechos ARCO. Para ello, deberá llevar un registro interno en el que se documente cada solicitud recibida, incluyendo al menos la siguiente información: nombre del titular, fecha de recepción, derecho ejercido, correo electrónico de contacto, descripción de la solicitud y la indicación de si fue necesario requerir información adicional.

Este registro deberá mantenerse actualizado conforme avance la atención y resolución de cada caso, garantizando la trazabilidad y seguimiento oportuno de las solicitudes.

Negativa por parte de Grünenthal

Cuando el DDP niegue el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, deberá justificar su respuesta y deberá informar al Titular sobre lo siguiente:

sobre las razones por las cuales no ha sido procedente la solicitud

el derecho que le asiste para solicitar el inicio del procedimiento de protección de derechos ante la autoridad de protección de datos personales.

Ampliación de los plazos

El DDP cuenta con la facultad de ampliar, por una sola ocasión, los plazos establecidos para responder o hacer efectivo el ejercicio de los derechos ARCO, por un periodo igual al originalmente previsto.

En caso de ejercer esta facultad, el DDP deberá notificar al titular, dentro del plazo correspondiente, las causas que justifican dicha ampliación, conforme a lo siguiente:

Si se amplía el plazo de veinte (20) días para comunicar la determinación sobre la procedencia de la solicitud, la notificación al titular deberá realizarse dentro de ese mismo plazo, contado a partir de la fecha en que se recibió la solicitud.

Si se amplía el plazo de quince (15) días para hacer efectivo el ejercicio del derecho correspondiente, la notificación al titular deberá realizarse dentro de ese mismo plazo, contado a partir de la fecha en que se notificó

la procedencia de la solicitud.

Fomentar una cultura de protección de datos personales

Una de las obligaciones fundamentales del DDP es promover una cultura organizacional orientada al respeto, resguardo y manejo adecuado de los datos personales. Para cumplir con esta responsabilidad, el DDP podrá llevar a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

Impartir capacitaciones periódicas sobre privacidad y protección de datos personales dirigidas al personal de Grünenthal. Estas capacitaciones pueden incluir talleres, cursos presenciales y módulos en línea que aborden temas como los principios del tratamiento de datos, el marco normativo aplicable, y las buenas prácticas operativas. Es recomendable que las capacitaciones se actualicen anualmente y que se implemente un sistema de evaluación para medir la comprensión y desempeño del personal capacitado.

Establecer canales de consulta interna, como buzones digitales o sesiones abiertas, que permitan al personal de Grünenthal plantear dudas o inquietudes relacionadas con la protección de datos personales.

Desarrollar instrumentos operativos tales como manuales, guías, lineamientos y protocolos específicos para incorporar la protección de datos personales en los procesos internos de la organización.

Llevar a cabo campañas de sensibilización, utilizando materiales visuales como infografías, boletines, pósteres y carteles, con mensajes clave sobre la importancia del respeto a la privacidad y el uso responsable de la información personal.

Organizar la "Semana de la Privacidad" dentro de Grünenthal, un evento institucional que promueva la concientización a través de actividades como sesiones informativas, simulacros, paneles y demostraciones de buenas prácticas en seguridad de la información.

Evaluar el nivel de cultura de privacidad organizacional, a través de encuestas al personal y auditorías internas que permitan identificar fortalezas, áreas de oportunidad y establecer medidas de mejora continua.

Gestión de incidentes de seguridad

El DDP es la entidad encargada, cuando resulte necesario, de notificar a los Titulares afectados sobre los incidentes de seguridad, cuando este pueda afectar de manera significativa los derechos patrimoniales y/o morales de los Titulares.

Para ello, el DDP deberá observar lo establecido en la Política de Vulneraciones de Seguridad de Datos Personales de Grünenthal. Al respecto, resulta fundamental que el DDP:

Se coordine y actúe en conjunto con el Equipo de Atención formado por representantes de áreas estratégicas para atender un incidente de vulneración de seguridad de datos personales, de acuerdo con las funciones y responsabilidades establecidas en la política referida.

Siga el Plan de Respuesta establecido.

Cuando sea necesario, notifique a los Titulares de datos personales de acuerdo con los requisitos de forma y contenido especificados en la Política correspondiente.

Para asegurar la mejor respuesta posible ante una posible vulneración de seguridad de datos personales, así como una mejor coordinación entre las áreas involucradas, se recomienda a la DDP organizar simulacros de vulneraciones de datos con cierta periodicidad.

Supervisión y actualización.

El DDP deberá supervisar y/o actualizar el presente Manual, al menos cada dos años, o bien, cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:

Modificación al alcance de la presente Política del Departamento de Datos Personales.

Modificación a la legislación aplicable a Grünenthal, o a su normativa o políticas organizacionales.

Modificación a los servicios y productos ofrecidos por Grünenthal.

Actualización o cambio en las tecnologías utilizadas por Grünenthal en el procesamiento de datos personales.

Actualización o adopción de nuevos estándares nacionales o internacionales aplicables a Grünenthal en materia de protección de datos personales.

Entrada en vigor.

La presente Política entrara en vigor al día hábil siguiente de su aprobación